

À Gerência de Arrecadação e Cadastro da Secretaria da Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo

Ref. Declaração ITCMD n. 2025.00000.11989 e 2025.00000.11982

Doação Cotas Sociais da empresa Cogo Patrimonial Ltda., CNPJ 58.355.485/0001-16

LUIZ ROBERTO COGO, EDNA ALVES COGO e outros, todos já qualificados na declaração de ITCMD n. 20250000011989 e 20250000011982, comparecem perante V. Senhoria para **IMPUGNAR** o Relatório Fiscal de Avaliação Patrimonial datado de 20 de outubro de 2025, que majorou a base de cálculo da doação da Cogo Patrimonial Ltda ao ajustar - indevidamente - o Patrimônio Líquido da sociedade de R\$ 912.874,00 para R\$ 6.597.676,36.

Com o devido respeito ao entendimento arrecadatório, serve a presente peça para impugnar a reavaliação, o que se faz diante de relevante discussão contábil e jurisprudencial.

Resumo Fático

Em breve síntese, a empresa Cogo Patrimonial Ltda. foi fundada pelo sócio Luiz Roberto Cogo em 2024, momento no qual integralizou no capital social da “Cogo Patrimonial.” os direitos que detinha sobre dois imóveis, um apartamento na Praia do Canto e outro em Guarapari. A integralização fora feita com base no valor de custo / aquisição das duas propriedades, tal qual permitido pela legislação pátria.

Investida	§ de Integralização
Apartamento Ed. Luna (Vitória)	R\$ 630.000
Apartamento Ed. Costa Dourada (Guarapari)	R\$ 272.873,82

Para além da integralização das participações acionárias, a empresa também foi capitalizada com o aporte em dinheiro de R\$ 10.000,18, totalizando um capital social de R\$ 912.874, sendo, portanto, 912.874 cotas no valor unitário de R\$ 1,00 cada.

Tempos depois da formação da empresa e do capital social, os sócios Fundadores (Luiz Roberto Cogo e Edna Cogo) decidiram doar, proporcionalmente, 912.520 cotas da Cogo Patrimonial. para seus filhos, Cláudia Alves dos Santos Cogo e Rodrigo Alves Cogo, todos ora corresponsáveis pelo tributo ora em questão.

A declaração tombada sob o n. 20250000011989 baseou-se, portanto, no valor integralizado de R\$ 912.874, conforme Balanço Contábil de 2024, de modo que as 912.520 transmitidas geraram um ITCMD de R\$ 36.500,80, na proporção exata de R\$ 18.250,40 para cada donatário.

Na fase de homologação tributária, o Ente Fiscal entendeu que os imóveis integralizados deveriam ter seus valores reavaliados.

A reavaliação não segue os parâmetros legislativos.

A presente oposição, portanto, está dividida nos seguintes blocos:

1. **Método de Custo | Enquadramento Empresarial da Cogo Patrimonial** Participações: Microempresa e tratamento contábil conforme art. 12 do DL 1.598/77 c/c art. 3º, § 1º da LC 123/2006. → Método de Custo & NBC TG 1002
2. **Método de Avaliação de Imóveis Urbanos:** Portaria Estadual n. 42, 2022
3. **Impossibilidade de Reavaliação dos Imóveis:** Entendimento Unânime Jurisprudencial do TJES
4. Imprecisão do tamanho do Imóvel do Ed. Luna (*equivoco da escritura*) e imprecisão dos valores comparativos de mercado.

-
1. **Método de Custo | Enquadramento Empresarial da Cogo Patrimonial** Participações: Microempresa e tratamento contábil conforme art. 12 do DL 1.598/77 c/c art. 3º, § 1º da LC 123/2006. → Método de Custo & NBC TG 1002

No que se refere ao porte empresarial para fins da mensuração contábil, observa-se que a Cogo Patrimonial Ltda. permaneceu, no exercício de 2024 e 2025, sem a realização de receitas operacionais, apresentando faturamento bruto igual a R\$ 0,00 nesse período, mantendo-se dentro do limite inferior estabelecido para a classificação como Microempresa (ME), conforme art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.

Desta feita, o enquadramento tributário da Cogo Patrimonial Ltda. como Microempresa, chama para si o modelo contábil simplificado da **NBC TG 1002, e, por consequência, a mensuração dos investimentos pelo método do custo.**

Essa é a leitura da NBC/TG/CFC Nº 1002 DE 18/11/2021 nos seus itens cumulativos, como abaixo transcritos:

P1 O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) apresenta esta Norma Contábil aplicável às Microentidades a entrar em vigência nos exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023, permitida a adoção antecipada do exercício iniciado a partir de 1º de janeiro de 2022.

P2 São consideradas microentidades, para fins desta Norma, as organizações com finalidade de lucros, com receita bruta até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) por ano.

17.2 O ativo imobilizado será contabilizado, no seu reconhecimento inicial, pelo seu respectivo custo de aquisição ou construção. [...] O custo do ativo imobilizado deverá ser depreciado pelo método da linha reta, considerando o prazo de vida útil estabelecido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a não ser que outra alternativa apresente substancialmente melhor apresentação do balanço e do desempenho. **Os terrenos, geralmente, têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados.**

O objetivo da NBC TG 1002 é reduzir a complexidade das demonstrações contábeis de entidades de menor porte, desde que mantida a fidedignidade da informação. E a legislação é clara ao mencionar terrenos (*e por conseguinte, as edificações*) como parte do ativo a ser mantido a preço de custo, dado que se aplica ao presente caso.

Nesse contexto, o registro contábil reflete o valor efetivamente desembolsado na aquisição das propriedades, o que indica a correção na declaração do ITCMD tendo em vista os valores históricos (*custo*) quando da compra pelo CPF do Luiz Roberto Cogo.

Essa é a lógica aplicável para tributação de qualquer nível da Federação, não sendo aplicável apenas para à União Federal, mas também aos Estados e Municípios. Por mais que as entidades fiscalizadoras sejam diferentes (*Receita Federal vs. Secretaria da Fazenda*), é inegável que o tratamento deve ser uníssono, não cabendo a escolha aleatória da modelagem contábil que melhor agrada os cofres públicos.

Assim sendo, reitera-se que o custo de aquisição da Cogo Patrimonial reflete a realidade contábil e fiscal assim valorada:

Imóvel	Custo de Aquisição
Apartamento Ed. Luna (Vitória)	R\$ 630.000
Apartamento Ed. Costa Dourada (Guarapari)	R\$ 272.873,82

Esse valor não é uma estimativa, mas sim a representação documental e financeira da formação do ativo e da “Contabilização Subsequente” (17.2 NBC TG 1002), que assim apregoa: “A microentidade deve mensurar os itens do ativo imobilizado, após o reconhecimento inicial, **pelo custo menos a depreciação acumulada.**”

À luz da NBC TG 1002, este é o valor contábil correto para apresentação nas demonstrações financeiras da Cogo Patrimonial Ltda., independentemente do valor econômico que tais participações possam adquirir ao longo do tempo.

2. Método de Avaliação de Imóveis Urbanos: Portaria Estadual n. 42, 2022

O Estado do Espírito Santo possui um normativo interno que obriga a administração pública no procedimento adequado para reavaliação de ativos imóveis, tal qual explícito na Portaria n. 42 de 2022.

Para não ter que repetir os 21 passos atinentes à reavaliação, pede-se vênica para colacionar apenas as duas primeiras etapas:

A avaliação de bens patrimoniais no serviço público tem a função de determinar os valores que a Administração Pública aplicará na aquisição, desapropriação, locação, dentre outras de interesse do estado, de determinados bens do seu interesse, bem como os que irá auferir pela sua alienação, doação, concessão de uso, dentre outras, conforme exigências legais que assim o determinam.

O Órgão Demandante identifica o imóvel de seu interesse a fim de atender uma das movimentações patrimoniais previstas no Decreto 3.126-R/2012.

T01 – Instruir processo

O Órgão Demandante deve instruir o processo de avaliação para o imóvel pretendido, entranhar o formulário de “Ficha do Bem Imóvel para Avaliação”, disponível em (<https://portaldepatrimonio.es.gov.br/>), devidamente preenchido e assinado, bem como os documentos que caracterizem o objeto da avaliação ou a situação paradigma, exemplificados na lista a seguir:

- Certidão atualizada da matrícula;
- Espelho cadastral municipal;
- Planta de situação;
- Relatório fotográfico;
- Levantamento topográfico e memorial descritivo do polígono;
- Projeto arquitetônico, levantamento cadastral ou planta baixa com indicação de áreas;
- Em caso de futura reforma, adequação ou adaptação a ser considerada na avaliação, apresentar memorial descritivo da obra caracterizando o imóvel da forma que será entregue, com definições do padrão de acabamento, equipamentos e outros.

T02 – Solicitar avaliação de imóvel

O procedimento para o caso concreto não foi seguido e, portanto, não pode prosperar. A administração pública está adstrita aos preceitos legais positivados, ao passo que a inobservância de tal requisito torna o ato absolutamente nulo.

A reavaliação dos imóveis com metodologia inidônea fere o estrito cumprimento legal ao qual está adstrito o H. Fiscal. Ademais, a legislação Estadual é clara ao **não considerar** a reavaliação dos imóveis no patrimônio líquido (valor venal) de sociedades que tiveram suas cotas doadas.

3. Impossibilidade de Reavaliação dos Imóveis: Entendimento Unânime Jurisprudencial do TJES

O arrazoadado do Relatório de Avaliação Patrimonial traz diversos elementos jurisprudenciais que, em tese, justificam a reavaliação dos imóveis. No entanto, os julgados representam entendimentos de outros Estados, mas não do ES. **Em jurisprudência recente realizada por essa defesa, temos que o TJES é uníssono no sentido de entender que:**

“Assim, ainda que os imóveis pertençam à pessoa jurídica, não são eles os objetos da doação, mas sim as participações societárias representadas pelas cotas. Desse modo, utilizar como base de cálculo o valor de mercado desses bens desvirtua o fato gerador, compromete a legalidade da exação e viola o princípio da estrita legalidade tributária.” (5004803-84.2024.8.08.0006)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOAÇÃO DE QUOTAS – BASE DE CÁLCULO DO “ITCMD” – CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inc. I, da Constituição Federal. 2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, verifica-se que o “ITCMD” está disciplinado na Lei Estadual nº 10.011/2013, em seu art. 3º, inc. II, alínea b. 3. Por conseguinte, o art

. 10, da Lei Estadual nº 10.011/2013, estabelece que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.” 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido que deve ser aceito o valor patrimonial contábil representado pelas quotas de capital social (patrimônio líquido da sociedade), para fins de base de cálculo do “ITCMD”, porquanto a legislação não prevê o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária . Precedente TJES. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011792-61.2023.8.08.0000, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE QUOTAS. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação. 2 . A base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem. 3. Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social). 4 . Manutenção da sentença que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019594-32 .2019.8.08.0035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – BASE DE CÁLCULO DE ITCMD INCIDENTE SOBRE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – VALOR DO TÍTULO – VALOR PATRIMONIAL DA QUOTA – DIVISÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PELA QUANTIDADE DE QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O VALOR REAL DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA – PEDIDO DE QUE O ITCMD SEJA CALCULADO SOBRE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS QUOTAS SOCIAIS DOADAS EM RAZÃO DO USUFRUTO INSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ COMO FATO GERADOR A INSTITUIÇÃO DO USUFRUTO E A DOAÇÃO – ATOS JURÍDICOS DISTINTOS QUE, NESTE CASO, FORAM COINCIDENTES NO TEMPO - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação: é cediço que a adoção de técnica de fundamentação per relationem não implica na ocorrência de vício por ausência de fundamentação, desde o decisum consiga deixar transparecer os motivos pelos quais o julgador optou por uma dada solução, como no caso em análise, razão pela qual, não há falar em nulidade do ato decisório. Preliminar rejeitada . 2. Mérito: A primeira controvérsia cinge-se a base de cálculo do ITCMD, tendo em vista que o capital social da empresa foi integralizado mediante a incorporação de imóveis. 3. A legislação capixaba não contempla norma específica para os casos de transmissão de quotas de sociedade, restando a necessidade de definir o que se entende por valor do título doado nas situações como as ocorridas no caso em apreço . 4. Segundo as normas contábeis, o valor patrimonial de uma quota é apurado mediante a divisão do valor do patrimônio líquido pela quantidade de quotas representativas do capital social

integralizado da sociedade. **Em sendo assim, o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera,** mormente porque a legislação regente não prevê tal situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital. 5. Em relação ao pedido de declaração de ilegalidade do entendimento manifestado pelas autoridades fazendárias nos autos do processo administrativo no 73779440, de modo que o ITCMD seja calculado sobre 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais doadas, também não carece de reforma a sentença recorrida. 6. O artigo 6º da Lei nº 10.011/2013 que disciplina o que são fatos geradores do imposto permite verificar que o legislador, nas hipóteses de doação com reserva de usufruto, estabeleceu que o pagamento do ITCMD dar-se-á para: a) o ato da doação; b) o ato de constituição do usufruto. Neste caso, os dois momentos são coincidentes, tanto a doação, quanto a instituição do usufruto o que tem causado a discussão trazida nos autos. 7. Assim sendo, não obstante os autores sustentem que a norma preconiza que a base de cálculo será metade do valor o bem, no caso em análise há 02 (dois) atos jurídicos que, se praticados separadamente dão ensejo à incidência do ITCMD, razão pela qual, haverá a incidência do imposto na alíquota de 4% (quatro por cento) sobre 50% do valor integral correspondente ao usufruto e 4% sobre 50% do valor da integralidade do bem pela instituição da doação, sendo correto, portanto o cálculo apresentado pelas autoridades fazendárias. Precedentes do TJES. 8. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026216-97.2018 .8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). DOIS FATOS GERADORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA PARA CADA FATO GERADOR. ART. 10, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.011/13. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Considerando que a petição inicial se limita a questionar a base de cálculo do ITCMD referente à doação com reserva de usufruto, é inviável a análise da pretensão de não incidência do imposto em sede de apelação. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2. No momento em que o pai doou por ato entre vivos a integralidade das quotas de capital social da sociedade empresária aos seus filhos e, na mesma oportunidade, instituiu o usufruto vitalício sobre as quotas doadas, resguardando para si e para esposa o domínio útil e transferindo apenas a nua propriedade a seus filhos, praticou 02 (dois) fatos geradores previstos na lei como hipótese de incidência do tributo, nos termos do art. 6º, II, alíneas a e f, da Lei Estadual nº 10.011/2013. 3. [...] 4. O art. 5º, § 4º, III da Lei Estadual nº 10.011/13 ressalvou que, na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real que resulte na consolidação da propriedade plena, não incidirá novamente o ITCMD. 5. **No que concerne à base de cálculo, “o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital”** 6. Recurso de Marina Oliveira de Faria e Pedro Oliveira de Faria conhecido parcialmente. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido. Apelos desprovidos. Vitória, 17 de outubro de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA

NECESSÁRIA: 0018313-11 .2018.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Nota-se que todos esses julgados são recentes e possuem menos de 2-3 anos de decisão. Essa é o atual (e *histórico*) entendimento da Corte Local, sendo um exercício de cidadania e justiça fiscal a adequação do Ente Fiscal ao entendimento jurisprudencial recorrente.

4. Imprecisão do tamanho do Imóvel do Ed. Luna (*equívoco da escritura*) e imprecisão dos valores comparativos de mercado.

Por ocasião da análise desta defesa, observou-se que a matrícula do Ed Luna (localizado em Vitória, Praia do Canto) traz uma metragem do imóvel diferente da realidade. Considerando que o Fiscal chegou num cálculo de valor por metro quadrado, é importante validar o tamanho real do imóvel.

Desta feita, pugna pela análise da planta anexada, de modo a validar que o imóvel não possui 261,73m², devendo ser refeito o cálculo (numa visão subsidiária) a considerar o tamanho correto. O que provavelmente consta na matrícula 67.806 é a somatória do apartamento com as vagas de garagem, o que não é compatível com o m² em R\$ 14.380,78.

Ademais, o imóvel de Guarapari está com o valor de metro quadrado bema cima da realidade (até mesmo acima do imóvel da Praia do Canto). Recentemente o apartamento n. 302 do mesmo Ed. Costa Dourada (*imediatamente abaixo da propriedade ora em discussão, apto 402*) foi vendido por um valor sobremaneira abaixo do avaliado em 2.8M pelo Fisco Estadual. A informação de mercado (entre vizinhos) é a de que o imóvel teria sido vendido por um valor aproximado de 1.5 a 1.8M de reais, deveras abaixo do cálculo para fins do ITCMD.

Por ocasião do protocolo dessa defesa, ainda estamos na tentativa de buscar documentos que corroborem a informação de mercado do apartamento imediatamente abaixo do ora em apreço. Pede-se vênia para protocolar em apartado a documentação que for encontrada dentro de uma semana, especialmente a matrícula atualizada do imóvel vendido (na esperança de que tenha sido averbado) e/ou demais documentos ou atestados que possamos conseguir.

Conclusão

Assim, sendo, e considerando todos os elementos trazidos nesse petítório, requer-se à V. Senhoria que:

1. Considere o **método de custo (MC)** como a forma correta de valoração da base de cálculo da doação ora proposta, metodologia única e válida em todo território nacional e para todos os entes tributantes (Federal ou Estadual), pelo que se chega à conclusão que os valores indicados na declaração estão válidos e corretos;
2. Reconheça a incompatibilidade da metodologia de reavaliação dos imóveis porquanto destoante da Portaria Estadual n. 42 de 2022, à qual a Administração Pública deve obediência e;
3. Considere e reconheça a impossibilidade de reavaliação dos imóveis para fins de atualização da base de cálculo quando da doação de cotas sociais, conforme entendimento unânime do TJES quanto ao tema e pelo apreço à justiça fiscal de adesão ao entendimento da Corte Local pelo Ente Fiscalizatório.

Em todos os 03 cenários, que se mantenha a declaração tal qual protocolada originalmente, na monta de R\$ 36.500,80. Alternativamente, que se adeque o valor com a nova leitura da metragem do apartamento Luna (Praia do Canto) e o novo valor de metro quadrado de Guarapari, assim que trouxermos a comprovação para os autos.

É o que se requer.

Vitória, 01 de Dezembro de 2025.

LUCAS PIMENTA JÚDICE
OAB/ES 14.477

LUIZ ROBERTO COGO
pp